

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

특허심판 증거조사 사무규정

◇ 제·개정 이유

- 가. 심판장 직권으로 증거조사를 실시할 경우의 절차를 구체화하고,
조문의 중복된 항번호를 수정할 필요
- 나. 증거물은 제출한 당사자 등에게 반환대상일 뿐, 미반환 증거물이
공공기관 등이 보존해야할 공공기록물은 아니므로 「공공기록물
관리에 관한 법률」의 폐기 절차 준용 불필요

◇ 주요내용

- 가. 심판장 직권에 의한 증거조사를 실시할 경우 당사자 등에게 통지
절차 구체화(제4조, 제34조)
- 나. 심판원의 미반환 증거물은 공공기록물 관리 규정에 따른 처분대상이
아니므로 제48조제5항 삭제(제48조)